Tema 5

Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de inversión. Gastos de transferencias: corrientes y de capital. Pagos: concepto y tipos. Pagos por obligaciones presupuestarias. Anticipos de caja fija. Pagos "a justificar". Justificación de libramiento.

Referencias Legislativas

- *Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.*
- *Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.*
- *Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre Anticipos de Caja Fija.*
- *Real Decreto 640/1987, de 8 de mayo, sobre Pagos Librados a justificar.*

Guion-resumen

1. Gastos corrientes para la compra de bienes y servicios

1.1. Arrendamientos y cánones (art. 20)

1.2. Reparaciones, mantenimiento y conservación (art. 21)

1.3. Material, suministros y otros (art. 22)

1.4. Indemnizaciones por razón del servicio (art. 23)

1.5. Gastos de publicaciones (art. 24)

1.6. Conciertos de asistencia sanitaria (art. 25)

1.7. Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad (art. 27)

2. Gastos de inversión

2.1. Contenido

2.2. Clases de inversión

3. Gastos de transferencias: corrientes y de capital

3.1. Concepto

3.2. Naturaleza de los perceptores de las transferencias

4. Pagos: concepto y clasificación. Pagos por obligaciones presupuestarias

4.1. Concepto

4.2. Clasificación de los pagos

4.3. Pagos por obligaciones presupuestarias

5. Anticipos de caja fija

5.1. Ley General Presupuestaria (art. 78)

5.2. Desarrollo reglamentario

6. Los pagos "a justificar"

6.1. Ley General Presupuestaria (art. 79)

6.2. Desarrollo reglamentario

7. Justificación de libramientos

Ideas clave

Anexo

1. Gastos corrientes para la compra de bienes y servicios

Según el epígrafe general, se refieren al Capítulo Segundo del estado de gastos de los Presupuestos.

Estos gastos corresponden a las operaciones corrientes de un Presupuesto, según la clasificación del art. 40 de la LGP.

Según lo dispuesto en la Resolución de 19 de enero de 2009, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica, a este Capítulo se cargan los gastos derivados de adquisiciones de bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades de la Administración. A su vez, también incluye los gastos indirectos del personal, ya que los gastos directos pertenecen al Capítulo Primero en cuanto se desplaza del lugar habitual donde presta sus servicios a otros diferentes -alejamiento espacial- para cumplir una función "pública" inherente a su condición o cargo.

Son imputables a este capítulo los gastos originados por la adquisición de bienes que reúnan algunas de las características siguientes:

a) Ser bienes fungibles.

b) Tener una duración previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario.

c) No ser susceptibles de inclusión en inventario.

d) Ser, previsiblemente, gastos reiterativos.

No podrán imputarse a los créditos de este capítulo los gastos destinados a satisfacer cualquier tipo de retribución, por los servicios prestados o trabajos realizados por el personal dependiente de los departamentos, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos respectivos, cualquiera que sea la forma de esa dependencia.

Además se aplicarán a este capítulo los gastos en bienes de carácter inmaterial que puedan tener carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén directamente relacionados con la realización de las inversiones.

El Capítulo Segundo se compone de los siguientes artículos:

1.1. Arrendamientos y cánones (art. 20)

Se refieren a la utilización por parte del Estado de inmovilizado material e inmaterial que no es de su propiedad. El detalle o desagregación económica nos determina los diversos arrendamientos que pueden concertarse:

- 200 "Arrendamientos terrenos y bienes naturales".
- 202 "Arrendamientos Edificios y otras construcciones".

- 203 “Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje”.
- 204 “Arrendamientos de medios de transporte”.
- 205 “Arrendamientos mobiliario y enseres”.
- 206 “Arrendamiento equipos para procesos de información”.
- 208 “Arrendamientos otro inmovilizado material”.
- 209 “Cánones”.

1.2. Reparaciones, mantenimiento y conservación (art. 21)

Comprende gastos tales como:

— Reparación y conservación de inmuebles propios o arrendados, pero que no supongan incremento de superficie, aumento de valor o transformación completa de bienes de capital, ya que, en caso contrario, se computarán como Inversiones del Capítulo Sexto.

— Tarifas por vigilancia y conservación de máquinas e instalaciones de las oficinas.

— Restauración, mantenimiento, catalogaciones e instalaciones de seguridad de fondos bibliográficos, museos, centros culturales y bienes en general del Patrimonio del Estado.

Los conceptos incluidos en este artículo son:

— 210 “Infraestructura y bienes naturales”.

— 212 “Edificios y otras construcciones”.

— 213 “Maquinaria, instalaciones y utillaje”.

— 214 “Elementos de transporte”.

— 215 “Mobiliario y enseres”.

— 216 “Equipos para procesos de la información”.

— 218 “Bienes situados en el exterior”.

— 219 “Otro inmovilizado material”.

1.3. Material, suministros y otros (art. 22)

Según los conceptos de los que se compone, comprende estos tipos de gastos:

Concepto	Denominación	Contenido
220	"Material de oficina"	Ordinario no inventariable, libros, prensa, revistas y otras publicaciones, material informático no inventariable, material de oficina en el exterior.
221	"Suministros"	Energía eléctrica, agua, gas, combustible. Vestuario. Productos alimenticios. Productos farmacéuticos. Suministros de carácter militar y policial. Suministros de material deportivo, didáctico y cultural. Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre. Otros Suministros. Suministros en el exterior.
222	"Comunicaciones"	Servicios de telecomunicación, postales y mensajerías. Comunicaciones en el exterior.
223	"Transportes"	Todo tipo de transportes, excepto de personal, ya sean terrestres (por carretera o ferrocarril), marítimos o aéreos.
224	"Primas de seguro"	Seguros de vehículos, edificios, locales. Otro inmovilizado (cuadros, objetos de arte) y otros riesgos.
225	"Tributos"	Estatales, Autonómicos, locales. Tributos en el exterior.
226	"Gastos diversos"	Atenciones protocolarias y representativas. Publicidad y propaganda. Jurídico–contenciosos. Reuniones y conferencias. Oposiciones y pruebas selectivas. Gastos reservados. Actividades culturales y deportivas. Gastos diversos en el exterior.
227	"Trabajos realizados por otras empresas y profesionales"	Limpieza y aseo. Seguridad. Valoraciones y peritajes. Custodia, depósito y almacenaje. Procesos electorales y consultas populares. Estudios y trabajos técnicos. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior.

1.4. Indemnizaciones por razón del servicio (art. 23)

Se cargan aquellos gastos destinados a satisfacer indemnizaciones.

"Darán origen a indemnización los supuestos siguientes:

— Comisiones de servicio con derecho a indemnización.

— Desplazamientos dentro del término municipal por razón de servicio.

— Traslados de residencia.

— Asistencias a sesiones de Consejos u órganos similares, participación en Tribunal de oposiciones y concursos encargados de la selección de personal o de pruebas cuya superación sea necesaria para el ejercicio de profesiones o para la realización de actividades y colaboración de carácter no permanente ni habitual en Institutos o Escuelas de formación y perfeccionamiento de personal al servicio de las Administraciones Públicas."

La desagregación por conceptos es:

230 "Dietas".

231 "Locomoción".

232 "Traslado".

233 "Otras indemnizaciones".

1.5. Gastos de publicaciones (art. 24)

240 "Gastos de edición y distribución".

1.6. Conciertos de asistencia sanitaria (art. 25)

250 "Con la Seguridad Social".

251 "Con Entidades de seguro libre".

259 "Otros conciertos de asistencia sanitaria".

1.7. Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad (art. 27)

Se imputarán los gastos de esta naturaleza directamente relacionados con la actividad desarrollada por las Agencias Estatales.

Se especificarán en el Presupuesto de las Agencias Estatales, por conceptos o subconceptos los que se consideren necesarios en función de su actividad.

2. Gastos de inversión

2.1. Contenido

El Capítulo VI, denominado "Inversiones Reales", incluye, con carácter general los gastos realizados directamente por el Estado o sus Organismos autónomos destinados a la creación o adquisición de bienes de capital.

2.2. Clases de inversión

Ha resultado clásica la clasificación en Inversión Nueva o Inversión de Reposición no amparada en la norma legal definitoria, referente al inmovilizado material.

La clasificación a nivel de artículo es:

— Art. 60. Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general.

— Art. 61. Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general.

— Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

— Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

— Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial.

— Art. 65. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes.

— Art. 66. Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios.

— Art. 67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial.

3. Gastos de transferencias: corrientes y de capital

La distinción entre las transferencias corrientes y de capital radica en la finalidad que a las mismas les dé el agente perceptor.

Respecto a las transferencias de capital, conviene indicar que la diferencia entre los Capítulos VII del Presupuesto de Ingresos y el de Gastos establece el saldo neto de transferencias de capital.

3.1. Concepto

Constituyen los pagos, condicionados o no, efectuados por el Estado y sus Organismos autónomos sin contrapartida directa por parte de los agentes receptores, los cuales destinan los fondos a financiar operaciones corrientes u operaciones de capital (en este último caso, inversiones reales y transferencias de capital).

En cuanto sea factible, el presupuesto especificará nominativamente el agente o agentes receptores de las transferencias cuya naturaleza viene determinada por los artículos de los que se componen los Capítulos IV y VII.

3.2. Naturaleza de los perceptores de las transferencias

Los capítulos IV y VII se componen de los siguientes artículos:

40/70 "A la Administración del Estado".

41/71 "A Organismos Autónomos".

42/72 "A la Seguridad Social".

43/73 "A otras entidades del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo".

44/74 "A Sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del sector público estatal".

45/75 “A Comunidades Autónomas”.

46/76 “A Entidades locales”.

47/77 “A Empresas Privadas”.

48/78 “A familias e Instituciones sin fines de lucro”.

49/79 “Al Exterior”.

Nota: *Dentro del servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» de cada Ministerio, así como el resto de los créditos vinculados al Mecanismo consignados en los estados de gastos de las entidades referidas en los apartados 2.º, 3.º, y 4.º del art. 2.2.a) de la presente Orden, la asignación económica de los créditos seguirá las siguientes especialidades:*

1. En el capítulo 1 de gastos de personal, los créditos se recogerán en el art. 19.
2. En el capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios, los créditos se recogerán en el art. 29.
3. En el capítulo 6 de inversiones reales, los créditos se consignarán en el art. 69.
4. En el capítulo 8 de activos financieros, los créditos se consignarán en los conceptos específicos que se recogen en el anexo II de la orden de elaboración de P.G.E.-25.
5. En el capítulo 9 de pasivos financieros, los créditos se consignarán en los conceptos y subconceptos específicos que se recogen en el anexo II de la orden de elaboración de P.G.E.-25.

4. Pagos: concepto y clasificación. Pagos por obligaciones presupuestarias

4.1. Concepto

Consiste en aquella operación contable que refleja el acto por el que el representante autorizado de un centro gestor, que ha reconocido la existencia de una obligación a pagar, en favor de un interesado, solicita del Director General del Tesoro y Política Financiera, como Ordenador General de Pagos del Estado, la ordenación del pago.

<table>
<tr><th colspan="2">Presupuesto del Estado</th></tr>
<tr><td>Obligaciones reconocidas ↓</td><td rowspan="2">Órganos superiores del Estado y Jefes de los Departamentos Ministeriales (art. 74.1 LGP).</td></tr>
<tr><td>Propuestas de pago ↓</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dirección General del Tesoro y Política Financiera ↓</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ordenación formal de pago → Ordenación material de pago</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cajas pagadoras</td></tr>
</table>

- **Proceso**

Recibidos en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de las distintas oficinas de Contabilidad de los Centros Gestores de Gasto del Estado, los datos relativos a las correspondientes **propuestas de pago** se procederá por la misma a comprobar si dichas propuestas se acomodan al plan de disposición de fondos del Tesoro Público (presupuesto monetario). Consecuentemente quedarán retenidas aquellas propuestas de pago que no se acomoden a dicho plan y se ordenará el pago de los restantes.

Seguidamente se procederá a comunicar las órdenes de pago a las respectivas Cajas Pagadoras en las que el pago deba efectuarse.

Efectuada la comprobación de que la orden de pago es correcta, en cuanto al tipo y forma de pago y descuentos de la misma, se procederá a efectuar el señalamiento, obteniéndose como consecuencia de dicho proceso las notas de señalamiento de:

a) Cheques a personas físicas y jurídicas.

b) Cheques contra la cuenta corriente del Tesoro en el Banco de España.

c) Órdenes de transferencias al Banco de España.

d) Relaciones de pagos en formalización.

Efectuado el pago de la correspondiente Orden de Pago, se remitirá a la Oficina de contabilidad del respectivo Centro Gestor del Presupuesto de Gastos del Estado y a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, confirmación de la efectividad del mismo.

De acuerdo con el proceso expuesto, una vez propuesto el pago, hasta que este se hace efectivo, le precede la ordenación. El pago, como ya se ha apuntado, puede ser:

— **Formal**: Orden del Director General del Tesoro y Política Financiera (ordenación del pago).

— **Material**: conlleva el señalamiento de pago y la extensión del talón contra la cuenta corriente del Tesoro en el Banco de España, previa consignación de fondos (materialización del pago).

Finalmente, por tanto, se denominará Pago a toda **salida material o virtual** de fondos o efectos de las Cajas del Tesoro Público.

4.2. Clasificación de los pagos

- Reales: salida material de fondos.
- Virtuales: salida virtual, no material de fondos, derivados de compensación contable.
- Mixtos: reales y virtuales, simultáneamente.
- En firme: realizados conociendo, a través de documentos justificativos, la cuantía exacta de las obligaciones a financiar.

- A justificar: realizados sin que sea factible adjuntar, en el momento de expedirse la orden de pago, los documentos justificativos.
- Por operaciones presupuestarias: ejercicio corriente y presupuestos cerrados.
- Por operaciones extrapresupuestarias, realizados al margen del presupuesto.

4.3. Pagos por obligaciones presupuestarias

Durante la vigencia del presupuesto, los centros gestores autorizan, disponen y aprueban gastos, según las competencias atribuidas por la legislación vigente, con cargo a los créditos autorizados, inicialmente o de forma sobrevenida, en el estado de gastos de su presupuesto.

Prestados los servicios, realizadas las adquisiciones, ejecutadas las obras y cumplidas y satisfechas las prestaciones asumidas por los terceros, que devienen acreedores del Estado, nace entonces para este la obligación de pagar los gastos realizados con cargo a los créditos autorizados. En cualquier caso, obviamente las órdenes de pago se adecuarán a los acuerdos que, en su día, autorizaron y comprometieron el gasto.

Constituyen, por tanto, **pagos por obligaciones presupuestarias** los destinados a atender las obligaciones legalmente reconocidas en la ejecución de los créditos autorizados en el estado de gastos de los Presupuestos.

Los pagos resultantes de obligaciones presupuestas pueden dar lugar a:

— **Pagos aplicados al ejercicio corriente**: financian y cancelan obligaciones reconocidas con cargo a créditos del presupuesto de gastos vigente en el año en que se efectúa el pago. Es decir, se satisfacen obligaciones derivadas de gastos realizados en el año natural del propio ejercicio presupuestario.

— **Pagos aplicados a presupuestos cerrados**: atienden obligaciones contraídas con cargo a los créditos del presupuesto de gastos de ejercicios anteriores, que se hacen efectivas durante la vigencia de otro presupuesto. Es decir, las obligaciones se reconocen durante la vigencia de un determinado presupuesto de Gastos, pero el pago no se realiza en el mismo ejercicio o durante la vigencia del presupuesto que sirvió de base para el reconocimiento de obligaciones exigibles contra la Administración.

5. Anticipos de caja fija

5.1. Ley General Presupuestaria (art. 78)

De acuerdo con lo preceptuado en esta Ley y en su desarrollo reglamentario, los ministros y los presidentes o directores de los organismos autónomos, previo informe de su Intervención Delegada en ambos casos, establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas que regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija, determinando los criterios generales de los gastos que puedan ser satisfechos por tal sistema, los conceptos presupuestarios a los que

ADAMS

serán aplicables los límites cuantitativos establecidos para cada uno de ellos, su aplicación al presupuesto y cuantas estimaciones se consideren oportunas.

Se entienden por anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos.

El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, previo informe de la Intervención General de la Seguridad Social, establecerá las normas que regulan los pagos satisfechos mediante fondos de maniobra en el ámbito de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

En todo caso, la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá superar para cada ministerio u organismo autónomo el 7% del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.

Se autoriza a la Agencia Española de Cooperación Internacional para que la cuantía global de los anticipos de caja fija pueda exceder del 7% previsto en este artículo, hasta un máximo del 14% del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.

El porcentaje indicado en el párrafo primero de este apartado podrá incrementarse hasta un máximo del 10% de los créditos del art. 23, «indemnizaciones por razón del servicio», del programa 1322A, «Seguridad ciudadana», del Ministerio del Interior, y aplicable únicamente a la gestión del indicado artículo.

Igualmente, la cuantía global de los fondos de maniobra asignados a todos los centros de gestión pertenecientes a una misma entidad de la Seguridad Social no podrá exceder del 3% de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes de bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento. Porcentaje que podrá ser elevado hasta un 7% por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Las unidades administrativas responsables de estos fondos, que formarán parte del Tesoro Público o del patrimonio de la Seguridad Social, según corresponda, justificarán su aplicación y situación conforme se establezca reglamentariamente.

5.2. Desarrollo reglamentario

5.2.1. Cuantía

La cuantía global de los Anticipos de Caja Fija concedidos no podrá exceder del 7% del total de los créditos del capítulo 2 vigente en cada momento en el respectivo Ministerio u Organismo Autónomo.

Cuando el sistema de Anticipos de Caja Fija se haya establecido en un Ministerio y Organismo Autónomo, no podrán tramitarse libramientos aplicados al presupuesto a favor de perceptores directos, excepto los destinados a

reposición del anticipo, por importe inferior a 600 euros, con imputación a los conceptos a que se refiere el apartado anterior.

Por otra parte, no podrán realizarse con cargo al anticipo de caja fija pagos individualizados superiores a 5.000 euros, excepto los destinados a gastos de teléfono, energía eléctrica, combustibles o indemnizaciones por razón del servicio.

A efectos de aplicación de estos límites, no podrán acumularse en un sólo justificante pagos que se deriven de diversos gastos, ni fraccionarse un único gasto en varios pagos.

5.2.2. Concesión

Corresponde a las mismas autoridades que pueden establecer el sistema de Anticipos de Caja Fija (Departamentos Ministeriales y Organismos Autónomos), acordar la distribución territorial y por Cajas Pagadoras de los Anticipos de Caja Fija, así como las modificaciones que puedan producirse en sus importes, siempre dentro del límite total del 7%.

Tales acuerdos habrán de ser objeto de informe favorable del Interventor Delegado respectivo, circunscrito a que se respete el citado límite del 7%.

Los Departamentos Ministeriales interesarán del Director General del Tesoro y Política Financiera la ordenación y realización de pagos extrapresupuestarios por el concepto de Anticipos de Caja Fija a favor de los Pagadores, Cajeros o Habilitados centrales, en caso de realización de anticipos a través de Cajas Pagadoras Centrales, de la que puede depender una red de subcajas periféricas, y de los Delegados de Economía y Hacienda de las provincias respectivas, en caso de realización de anticipos a través de Cajas Periféricas.

El Interventor Delegado a que se refiere el párrafo anterior comunicará al Interventor Delegado en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o a los interventores territoriales respectivos, los importes a anticipar a cada cajero pagador y las sucesivas modificaciones.

Cuando las autoridades (Jefes de Departamentos Ministeriales y Presidentes de Organismos Autónomos) dicten, además, acuerdos sobre distribución por cajas del gasto máximo asignado para conceptos y períodos determinados, los Interventores respectivos realizarán también el control respecto a estos límites.

Los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos ordenarán los pagos no presupuestarios correspondientes a los anticipos de Caja fija de su respectivo Organismo.

Cuando se produzca la supresión de una Caja Pagadora, el respectivo pagador, cajero o habilitado deberá reintegrar a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Delegación de Economía y Hacienda y Organismo Autónomo del que dependa el importe del anticipo recibido, sin que pueda realizarse traspaso directo de aquel a la Caja que, en su caso, asuma sus funciones.

5.2.3. Situación de los fondos

El importe de los mandamientos de pagos no presupuestarios que se expidan se abonará por transferencia a las cuentas corrientes que las respectivas

ADAMS

Cajas Pagadoras tendrán abiertas en el Banco de España dentro de la agrupación "Tesoro Público. Provisión de fondos".

No obstante, cuando haya causa que lo justifique, los Ministerios y Organismos Autónomos podrán situar los anticipos de Caja Fija en cuentas corrientes abiertas en entidades de crédito (art. 108 de la LGP).

Las cuentas abiertas en las Entidades de crédito se agruparán bajo la rúbrica "Tesoro Público. Provisión de fondos".

Las entidades de crédito en que se abran las cuentas estarán obligadas a proporcionar a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y a la IGAE la información que estos centros les soliciten.

Las cuentas corrientes solo podrán admitir ingresos de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y Organismos Autónomos o de transferencias entre cuentas de la misma agrupación "Tesoro Público. Provisión de fondos". Los intereses que produzcan tales fondos se ingresarán por los Cajeros Pagadores en el Tesoro o en las Tesorería de los respectivos Organismos Autónomos, con aplicación al concepto oportuno del presupuesto de ingresos.

5.2.4. Procedimiento de gestión

Los gastos que hayan de atenderse con anticipos de caja fija, deberán seguir la tramitación establecida en cada caso, y de la que quedará constancia documental. El páguese del órgano de gestión correspondiente, dirigido al cajero, deberá figurar, como mínimo, en las facturas, recibos o cualquier otro justificante que refleje la reclamación o derecho del acreedor.

5.2.5. Disposición de fondos

Se efectuarán mediante cheques nominativos o transferencias bancarias, autorizados con las firmas mancomunadas del cajero pagador y del funcionario que designe el Jefe de la Unidad Administrativa a la que esté adscrita la Caja Pagadora o los sustitutos de las de los mismos. En ningún caso podrá ser una misma persona la que realice ambas sustituciones.

Los Jefes de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos podrán autorizar la existencia en las Cajas Pagadoras de cantidades de efectivo para atender necesidades imprevistas y gastos de menor cuantía. De la custodia de estos fondos será directamente responsable el Cajero Pagador.

Asimismo, podrán autorizar, si la estructura organizativa lo hace aconsejable, la existencia de subcajas dependientes de una caja pagadora central.

5.2.6. Reposición de fondos e imputación del gasto al presupuesto

Los Cajeros Pagadores rendirán cuentas por los gastos atendidos con Anticipos de Caja Fija a medida que sus necesidades de tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados y, necesariamente, en el mes de diciembre de cada año. La estructura de las cuentas se determinará por la IGAE.

Las indicadas cuentas, acompañadas de las facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación de los fondos, debidamente relacionados, serán aprobadas por los Jefes de las unidades administrativas a las que las cajas estén adscritas.

En los casos en que la organización administrativa lo requiera, las cuentas podrán ser aprobadas por los órganos centrales, a los efectos de continuación del procedimiento regulado en los números siguientes.

Teniendo en cuenta las cantidades justificadas en las cuentas se expedirán por las oficinas gestoras correspondientes los documentos contables de ejecución del presupuesto de gastos que procedan (ADOK). Dichos documentos se expedirán a favor del Cajero Pagador, con imputación a las aplicaciones presupuestarias a que correspondan los gastos realizados. Una vez comprobado por la Intervención correspondiente que el importe total de las cuentas justificativas coincide con el de los documentos contables, autorizará éstos para su tramitación por las oficinas de contabilidad.

El órgano de control emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los defectos o anomalías observadas o su conformidad con la cuenta. Dicho informe, junto con la cuenta, será remitido a los jefes de las unidades administrativas que aprobaron la cuenta para su conocimiento y envío de esta al Tribunal de Cuentas.

Caso de que en el informe se hagan constar defectos o anomalías, el órgano gestor, en un plazo de 15 días, realizará las alegaciones que estime oportunas, y, en su caso, se subsanará dejando constancia de ello en la cuenta, antes de su remisión al Tribunal de Cuentas. De estas actuaciones se dará cuenta al Interventor en el plazo de 15 días.

5.2.7. Contabilidad

Las Cajas Pagadoras llevarán contabilidad auxiliar detallada de todas las operaciones que realicen, con separación de las relativas a los Anticipos de Caja Fija percibidos y de todo tipo de cobros, pagos o custodia de fondos o valores que, en su caso, se les encomiende. Dicha contabilidad se ajustará a las normas que se establezcan por la IGAE.

Las oficinas de contabilidad de los Departamentos Ministeriales y de los Organismos Autónomos llevará el control contable de las órdenes de pago expedidas para reponer anticipos de Caja Fija.

5.2.8. Control

Con la periodicidad que establezcan las autoridades (Departamentos Ministeriales y Organismos Autónomos) y, como mínimo, en las primeras quincenas de los meses de enero, abril, julio y octubre y referidos al último día del trimestre inmediato anterior se formularán estados de situación de Tesorería conforme a las normas dictadas por el Ministerio de Hacienda, de los que se enviarán copias al Interventor Delegado respectivo y a la Unidad control del Ministerio y Organismo Autónomo.

Los Interventores respectivos, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designen, podrán realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen oportunas.

6. Los pagos "a justificar"

6.1. Ley General Presupuestaria (art. 79)

Según establece el art. 79 de la LGP, cuando excepcionalmente, no pueda aportarse la previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto, podrán tramitarse propuestas de pagos presupuestarios y librarse fondos con el carácter de "a justificar".

Asimismo, podrá procederse a la expedición de libramientos a justificar cuando los servicios y prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en el extranjero.

El mismo carácter tendrán las propuestas de pago efectuadas para satisfacer gastos a realizar en localidad donde no exista dependencia del ministerio, organismo, entidad gestora o servicio común de que se trate. En estos casos, la expedición de pagos a justificar será autorizada por los ministros, presidentes o directores de los organismos autónomos o de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que designarán el órgano competente para gestionar dichos pagos. La citada designación implicará la atribución de competencias para la realización de los gastos y pagos que de ellos se deriven y la formación, rendición y justificación de las correspondientes cuentas.

De acuerdo con lo establecido en el art. 49 LGP, con cargo a todos los libramientos a justificar, exclusivamente se podrán imputar las obligaciones derivadas de las actuaciones realizadas y exigibles en el ejercicio presupuestario al que corresponde el libramiento aprobado. No obstante el Consejo de Ministros podrá acordar que, con los fondos librados a justificar para gastos en el extranjero imputados a un presupuesto, sean atendidos gastos realizados en el ejercicio siguiente, si ello fuese considerado relevante para el interés general.

A estos efectos, será obligatorio que en todas las propuestas de pago a justificar, cualquiera que sea su finalidad, se incluya un calendario de las actuaciones que se pretenda financiar con el correspondiente libramiento.

Si del calendario se derivara la existencia de gastos plurianuales se tramitará un expediente de gastos que desglose las anualidades correspondientes al ejercicio corriente y a ejercicios posteriores.

En todo caso, la cantidad no invertida de los libramientos en el ejercicio en que se aprobaran los mismos, será justificada mediante carta de pago demostrativa de su reintegro al tesoro público por el cajero pagador correspondiente.

Los perceptores de estas órdenes de pago a justificar quedan obligados a rendir cuenta justificativa de la aplicación de las cantidades recibidas. El plazo de rendición de las cuentas será de tres meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de seis meses. El ministro, o en quién este delegue, y, en su caso, los presidentes o directores de los organismos autónomos del Estado y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social podrán, excepcionalmente ampliar estos plazos a seis y doce

meses, respectivamente, a propuesta del órgano gestor del crédito, con informe de sus respectivas intervenciones.

Los perceptores de las órdenes de pago a justificar son responsables, en los términos previstos en esta Ley, de la custodia y uso de los fondos y de la rendición de la cuenta.

En el curso de los dos meses siguientes a la fecha de aportación de los documentos justificativos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por la autoridad competente.

6.2. Desarrollo reglamentario

Ello se contiene en el **Real Decreto 640/1987, de 8 de mayo, sobre pagos librados «a justificar»**.

6.2.1. Ámbito de aplicación y limitación de los pagos «a justificar»

Los Ministros Jefes de los Departamentos ministeriales y los Presidentes o Directores de los Organismos autónomos establecerán, previo informe del Interventor Delegado, las normas que regulen la expedición de órdenes de pago «a justificar» con cargo a sus respectivos presupuestos de gastos.

No se podrán expedir órdenes de pago «a justificar» a favor de las Cajas pagadoras cuando transcurridos los plazos reglamentarios o los de prórroga, en su caso, no se haya justificado la inversión de los fondos percibidos con anterioridad.

6.2.2. Órdenes de pago «a justificar»

Las órdenes de pago a que se refiere este Real Decreto se expedirán en base a la orden o resolución de la autoridad con competencia para autorizar los gastos a que se refieran y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios.

La fiscalización de las órdenes de pago «a justificar» se referirá a los extremos siguientes:

a) Si se basa en orden o resolución de autoridad competente para autorizar los gastos a que se refiera.

b) Si existe crédito y el propuesto es el adecuado.

c) Si se adapta a las normas a que se refiere el art. 1.1 de este Real Decreto.

d) La situación de la Caja pagadora a cuyo favor se libre la orden de pago.

Los requisitos establecidos en los apartados b) y d) se justificarán con certificado acreditativo expedido por la oficina de contabilidad correspondiente.

6.2.3. Cajas pagadoras

Las órdenes de pago a que se refiere este Real Decreto se expedirán a favor de las Cajas pagadoras que a este efecto se crearán en los Ministerios y Organismos autónomos.

ADAMS

Al frente de cada Caja pagadora habrá un Cajero pagador con nombramiento expreso para el ejercicio de las funciones inherentes a dicho cargo.

Dentro de la estructura orgánica de cada Ministerio u Organismo autónomo, las Cajas pagadoras que se establezcan se adscribirán a Unidades administrativas que se determinen al efecto excepto en los Servicios periféricos en que dependerán directamente de los Delegados, Directores Territoriales o Jefes Provinciales, según los casos.

En los Ministerios u Organismos en que exista más de una Caja pagadora se adscribirá a una Unidad Central, dependiente de la Subsecretaría o Centro que realice funciones similares en los Organismos autónomos, la misión de coordinar a las distintas Cajas y de canalizar sus relaciones con la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas. La Unidad Central a que se refiere el número anterior vendrá obligada a llevar y mantener un censo de las Cajas pagadoras y de los Cajeros pagadores adscritos a las mismas, con indicación expresa de la fecha de toma de posesión y cese de funciones.

Los Ministerios u Organismos que así lo deseen podrán organizar sus servicios de pagos «a justificar» a base de una Caja Pagadora Central única.

6.2.4. Situación de fondos

El importe de las órdenes de pago que se expidan se abonará por transferencia a las cuentas corrientes que las respectivas Cajas pagadoras tendrán abiertas en el Banco de España dentro de la agrupación «Tesoro Público».

Los saldos de las cuentas corrientes de las diversas Cajas pagadoras por «anticipos de fondos a justificar» se considerarán integrantes de los del Tesoro Público en el Banco de España por ingresos y pagos del Estado y operaciones ordinarias del Tesoro.

No obstante lo preceptuado en el número anterior, cuando haya causas que lo justifiquen, los Ministerios y Organismos autónomos podrán situar los «anticipos de fondos a justificar» en cuentas corrientes abiertas en Entidades de crédito, siempre que el convenio que deberán suscribir previamente con las mismas se adapte al pliego de bases fijas aprobado por la persona titular del Ministerio competente en materia de Economía y que la apertura de las cuentas esté autorizada por dicho Ministerio.

Las cuentas abiertas en las Entidades de crédito a que se refieren los párrafos anteriores se agruparán bajo la rúbrica «Tesoro Público. - Anticipos de fondos a justificar».

Las Entidades de crédito en que se abran las citadas cuentas estarán obligadas a proporcionar a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y a la Intervención General de la Administración del Estado la información que estos Centros les soliciten.

Los fondos librados conforme a lo previsto en este Real Decreto tendrán, en todo caso, el carácter de fondos públicos.

Los intereses que, en su caso, produzcan los referidos fondos se ingresarán por los Cajeros pagadores en el Tesoro o en la Tesorería de los respectivos Organismos autónomos con aplicación a los conceptos correspondientes de sus presupuestos de ingresos.

6.2.5. Disposición de fondos

Las disposiciones de fondos de las cuentas se efectuarán mediante cheques nominativos o transferencias bancarias, autorizados con las firmas mancomunadas del Cajero pagador y del funcionario que designe el Jefe de la Unidad administrativa a la que esté adscrita la Caja pagadora o de los sustitutos de los mismos.

6.2.6. Pagos

Los gastos cuyos pagos hayan de realizarse con fondos a justificar serán acordados por los gestores competentes en cada caso, quienes ordenarán al Cajero pagador la procedencia de efectuar los pagos materiales, consecuencia de las indicadas operaciones, haciéndolo constar expresamente en los justificantes de las obligaciones de que se trate. El Cajero pagador extenderá cheques nominativos u órdenes de transferencia contra los fondos situados en las cuentas de «Anticipos de fondos a justificar».

No obstante lo preceptuado en el número anterior, los Ministros y los Presidentes o Directores de los Organismos autónomos podrán autorizar la existencia en las Cajas pagadoras de cantidades razonables de efectivo destinadas al pago de indemnizaciones por razón de servicio y otras atenciones de menor cuantía. De la custodia de estos fondos, que no podrán exceder de los pagos que se prevea realizar durante un mes, será directamente responsable el Cajero pagador.

6.2.7. Contabilidad

Las Cajas pagadoras llevarán contabilidad de todas las operaciones que realicen con separación de las relativas a anticipos de fondos a justificar percibidos y de todo tipo de cobros, pagos o custodia de fondos o valores que, en su caso se les encomiende, ajustada a las normas que se establezcan por la Intervención General de la Administración del Estado.

Las Oficinas de Contabilidad de los Departamentos ministeriales y de los Organismos autónomos llevarán un Libro registro de órdenes de pago «a justificar», ajustado al modelo normalizado que se establezca por la Intervención General de la Administración del Estado.

6.2.8. Cuentas

En las cuentas justificativas de la inversión figurará en el debe el importe percibido y en el haber el de las obligaciones satisfechas con cargo a aquel. La cantidad no invertida será justificada con la carta de pago demostrativa de su reintegro.

A las indicadas cuentas se acompañarán debidamente relacionadas las facturas y demás documentos originales que justifiquen la aplicación definitiva de los fondos librados.

ADAMS

La Intervención General de la Administración del Estado establecerá el modelo normalizado a que habrán de ajustarse las cuentas justificativas de la inversión de los fondos.

Las cuentas se formarán y rendirán por los Cajeros pagadores y se conformarán por los Jefes de las Unidades Administrativas a las que las Cajas estén adscritas, quienes para su comprobación y tramitación posterior las remitirán a la Unidad Central.

La Intervención Delegada realizará la intervención de la inversión examinando las cuentas y los documentos que las justifiquen mediante procedimientos de auditoría o de muestreo.

Examinadas las cuentas se devolverán a la Unidad Central a que se refiere el número anterior con el informe correspondiente.

Recibidas las cuentas por la Unidad Central, esta procederá:

a) A recabar, si procede, la aprobación de las mismas por la autoridad que dispuso la expedición de las correspondientes órdenes de pago.

b) Aprobadas las mismas las enviará al Tribunal de Cuentas.

En los Organismos autónomos, las cuentas justificativas podrán, a elección del Tribunal de Cuentas, quedar en poder del Organismo a disposición del Tribunal o enviarlas al mismo.

Los Jefes de las Unidades previstas anteriormente cuidarán que la justificación definitiva se realice dentro del plazo reglamentario.

7. Justificación de libramientos

Los mandamientos de pago son los documentos que la Ordenación de pagos expide a favor de los acreedores del Tesoro, para que se les haga efectivo el importe de los créditos liquidados con arreglo a las disposiciones vigentes.

A la expedición de los mandamientos de pago precederá la rendición de las correspondientes cuentas, debidamente fiscalizadas, acompañadas de los documentos justificativos.

La documentación justificativa de los mandamientos comprenderá:

a) La aprobación del gasto que ampare el correspondiente pago, efectuado con cargo a los créditos autorizados en el estado de gastos de los presupuestos.

b) La obligación reconocida, acreditando documentalmente la realización de plena conformidad de las obras y suministros o de la prestación de los correspondientes servicios al Estado.

c) La extensión de los libramientos a favor de las personas naturales o jurídicas con las que el Estado adquirió un compromiso de gasto.

d) Materialización del pago.

   La entrega de los cheques a los titulares de libramientos que hayan adoptado esa forma de cobro o a sus apoderados, en su caso, se efectuará por la Caja, previa firma del "recibí" en el mandamiento de pago.

Antes de detallar los justificantes que deben unirse a los mandamientos de pago más usuales, es necesario indicar que no necesitan justificación alguna las dotaciones de la Casa de Su Majestad el Rey y de las Cortes Generales al expedir los correspondientes mandamientos, limitándose únicamente a comprobar la existencia de crédito presupuesto suficientes.

— **Gastos de Personal.**

Generalmente se justifican por medio de nóminas, como consecuencia de la distribución de cantidades entre varios perceptores individuales del Tesoro.

Cuando las nóminas sean satisfechas mediante transferencia bancaria, se adjuntará una relación de perceptores, en la que la entidad bancaria dejará constancia de que las transferencias ordenadas a las cuentas particulares de los perceptores han sido realizadas, o bien una relación expedida por la entidad bancaria comprensiva de los cheques nominativos expedidos.

— **Material ordinario de las oficinas del Estado**.

Se planificarán con cuentas rendidas anualmente o incluso trimestralmente por la Junta de Compras de cada Departamento.

— **Alquileres**.

Cuando se refieren a los primeros pagos, se justifican con copia autorizada de los contratos. Los pagos subsiguientes harán referencia al número y fecha del mandamiento a que se hubiese unido el mencionado documento.

— **Gastos de electricidad, agua, combustibles** -concepto 221- y **comunicaciones** -concepto 222-.

Se justifica con:

- Copia de la orden de aprobación del gasto.
- Facturas (originales) de los servicios prestados, debidamente sellados y conformados por la Autoridad competente.
- Certificación del Jefe de la Dependencia de que se han recibido de conformidad los servicios para los que se autorizaron los correspondientes gastos.
- Contrato, en su caso.

— **Dietas y gastos de viaje**.

- Comisiones de servicio en territorio nacional.

  Realizada la comisión de servicio, el interesado habrá de presentar ante la Habilitación los siguientes justificantes:

  - Orden de servicio.
  - Declaración del itinerario seguido y permanencia en los diferentes puntos, con indicación precisa de los días y horas de salida y llegada.

ADAMS

- Certificación del Jefe de la Unidad correspondiente de haberse realizado la comisión encomendada.
- Las cantidades invertidas en gastos de viaje se justificarán con los documentos originales.

• Comisiones de servicio en territorio extranjero.

La justificación se efectúa en la forma expuesta para las realizadas en territorio nacional, con estas particularidades:

- El interesado acompañará copia de las hojas del pasaporte o documento sustitutorio, donde figurarán los visados de salida y entrada del territorio nacional.
- Si las comisiones se hubieran encomendado a funcionarios residentes en el extranjero para otros países también extranjeros, servirá de justificante el Certificado emitido por el Jefe de misión o Director General correspondiente, en el que se especifiquen las fechas de inicio y fin de la comisión de servicio realizada.

— **Inversiones** (proyectos de obras ejecutadas por contrato).

Se justifican con la siguiente documentación:

• Copia de la Orden de aprobación del gasto.

• Certificación de la obra ejecutada, firmada por el facultativo director de las obras.

• Copia del presupuesto aprobado, con expresión de los precios unitarios descompuestos, estado de las cubicaciones, modificaciones y detalles precisos para su valoración.

• Cuando se trate de la primera certificación de obra, copia del contrato administrativo o, en su caso, de la escritura pública.

• Si se tratare de un proyecto complementario del principal o de la última certificación de obra, se adjuntará el acta de recepción.

Ideas clave

- **Artículos destacables del Capítulo 6 del estado de gastos, no pertenecientes a inversiones militares**

  La clasificación a nivel de artículo es:

  — Art. 60. Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general.

  — Art. 61. Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general.

  — Art. 62. Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

  — Art. 63. Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.

  — Art. 64. Gastos en inversiones de carácter inmaterial.

- **Artículos pertenecientes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia**

Dentro del servicio 50 «Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» de cada Ministerio, así como el resto de los créditos vinculados al Mecanismo consignados en los estados de gastos de las entidades referidas en los apartados 2º, 3º, y 4º del art. 2.2.a) de la orden de elaboración de los PGE 2025, la asignación económica de los créditos seguirá las siguientes especialidades:

— En el capítulo 1 de gastos de personal, los créditos se recogerán en el art. 19.

— En el capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios, los créditos se recogerán en el art. 29.

— En el capítulo 6 de inversiones reales, los créditos se consignarán en el art. 69.

— En el capítulo 8 de activos financieros, los créditos se consignarán en los conceptos específicos que se recogen en el anexo II de la orden de elaboración de los PGE 2025.

— En el capítulo 9 de pasivos financieros, los créditos se consignarán en los conceptos y subconceptos específicos que se recogen en el anexo II de la orden de elaboración de los PGE 2025.

- **Los pagos por su carácter serán:**

  — En firme: realizados conociendo, a través de documentos justificativos, la cuantía exacta de las obligaciones a financiar.

  — A justificar: realizados sin que sea factible adjuntar, en el momento de expedirse la orden de pago, los documentos justificativos.



- **Pagos por obligaciones presupuestarias**

Constituyen, por tanto, pagos por obligaciones presupuestarias los destinados a atender las obligaciones legalmente reconocidas en la ejecución de los créditos autorizados en el estado de gastos de los Presupuestos.

Los pagos resultantes de obligaciones presupuestas pueden dar lugar a:

— **Pagos aplicados al ejercicio corriente**: financian y cancelan obligaciones reconocidas con cargo a créditos del presupuesto de gastos vigente en el año en que se efectúa el pago. Es decir, se satisfacen obligaciones derivadas de gastos realizados en el año natural del propio ejercicio presupuestario.

— **Pagos aplicados a presupuestos cerrados**: atienden obligaciones contraídas con cargo a los créditos del presupuesto de gastos de ejercicios anteriores, que se hacen efectivas durante la vigencia de otro presupuesto. Es decir, las obligaciones se reconocen durante la vigencia de un determinado presupuesto de Gastos, pero el pago no se realiza en el mismo ejercicio o durante la vigencia del presupuesto que sirvió de base para el reconocimiento de obligaciones exigibles contra la Administración.

- **Anticipos de caja fija**

Se entienden por anticipos de caja fija las provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos.

- **Cuantía global de los anticipos de caja fija**

En todo caso, la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá superar para cada ministerio u organismo autónomo el siete por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.

Se autoriza a la Agencia Española de Cooperación Internacional para que la cuantía global de los anticipos de caja fija pueda exceder del 7% previsto en este artículo, hasta un máximo del 14% del total de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.

- **Disposición de los fondos de anticipos de caja fija**

Se efectuarán mediante cheques nominativos o transferencias bancarias, autorizados con las firmas mancomunadas del cajero pagador y del funcionario que designe el Jefe de la Unidad Administrativa a la que esté adscrita la Caja Pagadora o los sustitutos de las de los mismos. En ningún caso podrá ser una misma persona la que realice ambas sustituciones.

- **Plazo de rendición de cuentas en pagos a justificar**

Los perceptores de estas órdenes de pago a justificar quedan obligados a rendir cuenta justificativa de la aplicación de las cantidades recibidas.

El plazo de rendición de las cuentas será de tres meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de seis meses.

El ministro, o en quien este delegue, y, en su caso, los presidentes o directores de los organismos autónomos del Estado y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social podrán, excepcionalmente ampliar estos plazos a seis y doce meses, respectivamente, a propuesta del órgano gestor del crédito, con informe de sus respectivas intervenciones.